

République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		25/06/2025	
Date d'affichage de la convocation :		25/06/2025	
Nombre de membres :		SEANCE DU 01 JUILLET 2025	
Afférents au Conseil municipal :			
En exercice :			
Ayant pris part à la délibération :			
Pour :			
Contre :			
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-cinq et le mardi premier juillet à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Marc ZARCON, Jean-François REGNIER, Virginie CABRITA, Ludivine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERRE, Christine PERRAULT, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Michel GONCALVES.		
Ont donné procuration	André GILLARD à Jean-François REGNIER, Jean VILA à Edith PUGNET, Karine TARTAS à Stéphane QUINTIN, Kader KHELFAOUI à Antoine FIGUE.		
Absents excusés	André GILLARD, Jean VILA, Karine TARTAS, Kader KHELFAOUI, Colette APPERT, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Ludivine LORIEUX		

AFFAIRE N°01 : INTERCOMMUNALITE
Retrait de la compétence optionnelle en matière d'investissement, de maintenance et de fonctionnement en éclairage public au SYDEEL 66.

Madame la Maire rappelle que par délibération en date du 12 septembre 2022, le Conseil communautaire de Perpignan Méditerranée Métropole avait décidé de subordonner la compétence « création, aménagement et entretien voirie », à la définition de l'intérêt communautaire à compter du 1^{er} janvier 2023.

L'éclairage public étant une compétence liée à celle de la voirie, un mode de gestion, d'entretien et d'investissement devait être déterminé.

Pour rappel, les communes de Cabestany Saleilles et St Nazaire avaient souhaité, dans un premier temps, "re créer" leur ancien SIVM. Un point juridique avait été fait en concertation avec Monsieur le Préfet mais cette solution n'avait pas été retenue.

Afin d'assurer une continuité du service, la municipalité avait donc étudié dans un premier temps deux options : d'abord la reprise en régie directe avec une montée en puissance progressive du service ou l'option de l'adhésion au SYDEEL, syndicat historique du département.

Le choix s'était alors porté sur l'option d'une coopération avec le SYDEEL dans le cadre d'une convention. Lors de sa séance du 30 mai 2023, le Conseil municipal avait ainsi approuvé le transfert au SYDEEL 66 de la compétence optionnelle en matière d'investissement et de fonctionnement en éclairage public et éclairage extérieur, selon les modalités décrites dans leurs statuts, telles qu'approuvées par délibération du Comité syndical en date du 27 juin 2019.

Fin 2024, les Communes de Saleilles et Saint-Nazaire se sont rapprochées de la Commune et lui ont proposé d'adhérer concomitamment au SIVM Rivesaltais-Agly, au 1^{er} janvier 2026 pour renouer avec les habitudes de travail passées basées sur la proximité. Cette option avait été effectivement abordée en 2023 avec la Préfecture car il était plus facile d'adhérer à un syndicat existant que d'en créer un second qui nécessite une modification du Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale.

Madame la Maire informe que le SIVM Rivesaltais-Agly au-delà de la compétence éclairage public dispose d'autres compétences comme le faucardage et l'égavage, les travaux de voirie rurale et même la voirie urbaine.

Madame la Maire informe que le SYDEEL 66 est venu présenter son bilan annuel en Bureau municipal. Elle a informé le Président des pourparlers et des raisons de cette intention de se retirer uniquement de la compétence optionnelle éclairage. Elle a remercié le SYDEEL de ses interventions et réaffirmé que ce choix n'est pas lié à un dysfonctionnement et que Cabestany reste toujours évidemment membre du syndicat départemental.

Elle explique que la reprise de cette compétence par la Commune nécessite une délibération du Conseil qui sera transmise au Président du SYDEEL, puis une délibération du Comité syndical.

Considérant que la Commune, au regard de ses propres besoins, a intérêt à adhérer au SIVM Rivesaltais-Agly, Madame la Maire demande au Conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les propositions de sa Présidente, pris connaissance des pièces déposées sur son bureau, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE à l'unanimité le retrait de la Commune de la compétence optionnelle en matière d'investissement, de maintenance et de fonctionnement en éclairage public exercée par le SYDEEL 66, sous réserve de l'adhésion définitive de la Commune au SIVM Rivesaltais-Agly.

2°) AUTORISE Madame la Maire à signer tout document utile dans cette affaire.

3°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Edith PUGNET

La secrétaire de séance

Ludivine LORIEUX

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le 10 juillet 2025